

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1369/2539

พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก
นาย มะโนด พลายสุวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 339

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางวันมองเห็นกันได้ชัดเจนจำเลยขับรถจักรยานยนต์ผ่านผู้เสียหายไปแล้วกลับรถมาพูดคุยกับผู้เสียหายเป็นเวลานานพอสมควรที่ผู้เสียหายจะสังเกตและจำจำเลยได้เมื่อไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจที่ป้อมตำรวจและแจ้งต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายก็ยืนยันว่าจำคนร้ายได้และระบุรูปพรรณคนร้ายตลอดจนเสื้อผ้าที่คนร้ายสวมใส่โดยละเอียดก่อนจับจำเลยได้เจ้าพนักงานตำรวจนำภาพถ่ายนักโทษมาให้ผู้เสียหายดูผู้เสียหายว่าไม่ใช่คนร้ายต่อมาได้นำภาพถ่ายจำเลยในใบขับขีรถจักรยานยนต์มาให้ดูผู้เสียหายจึงบอกว่าเป็นคนร้ายขณะตรวจค้นบ้านของจำเลยผู้เสียหายได้ชี้บอกถึงกระเป๋าสะพายผ้าร่มสีดำและเสื้อที่จำเลยสวมใส่วันเกิดเหตุตรงกับที่แจ้งความไว้แต่แรกให้เจ้าพนักงานตำรวจยึดเป็นของกลางเชื่อได้ว่าผู้เสียหายจำจำเลยได้จริง

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91,339
วรรคสอง , 340 ตี พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้

เพลง และ สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ , 72, 72 ทวิ ให้ จำเลย คืบ
ทรัพย์สิน ที่ ถูก ชิงทรัพย์ หรือ ใช้ ราคาเป็น เงิน 13,400 บาท แก่ ผู้เสียหาย นับ
โทษ จำเลย ต่อ จาก โทษ ของ จำเลยใน คดีอาญา อื่น อีก เจ็ด คดี ของ ศาลชั้นต้น

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ แต่ รับ ว่า เป็น บุคคล คนเดียว กับ จำเลย ใน คดีที่
โจทก์ ขอให้ นับ โทษ ต่อ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง , 340 ตริ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและ สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72
วรรคสาม ,8 ทวิ วรรคหนึ่ง , 72 ทวิ วรรคสอง ฐาน ชิงทรัพย์ จำคุก 15 ปีฐาน มี
อาวุธปืน โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต จำคุก 1 ปี ฐาน พา อาวุธปืน ติดตัวโดย ไม่ได้ รับ
อนุญาต จำคุก 6 เดือน รวม จำคุก 16 ปี 6 เดือน ให้ จำเลยคืบ หรือ ใช้ ราคา ทรัพย์
จำนวน 13,400 บาท แก่ ผู้เสียหาย นับ โทษ จำเลยต่อ จาก โทษ ของ จำเลย ใน
คดีอาญา หมายเลขแดง ที่ 828/2537 และหมายเลขแดง ที่ 859/2537 ของ ศาลชั้น
ต้น

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา ศาลชั้นต้น สั่ง รับ ฎีกา จำเลย เฉพาะ ใน ข้อหา ความผิดฐาน ชิง
ทรัพย์ ส่วน ข้อหา ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ อาวุธปืน ฯ เป็น ฎีกาใน ปัญหาข้อ
เท็จจริง ต้องห้าม ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 วรรค
แรก จึง ไม่รับ

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง ที่ โจทก์ นำสืบ มา โดย จำเลย มิได้โต้แย้ง เป็น อย่างอื่น ฟังได้ ยุติ ว่า ใน วัน เวลา และ สถานที่เกิดเหตุตาม ฟ้อง มี คนร้าย ใช้ อาวุธปืน และ รถจักรยานยนต์ เป็น ยานพาหนะ ซิงทรัพย์ของ นาง อุบล บุตร ขาว ผู้เสียหาย ไป หลาย รายการ รวมเป็น เงิน 13,400บาท ตาม บัญชีทรัพย์ ถูก ประทุษร้าย เอกสาร หมายเลข จ. 2 ปัญหา วินิจฉัยตาม ฎีกา ของ จำเลย มี ว่า จำเลย เป็น คนร้าย ดังกล่าว หรือไม่ประจักษ์พยาน โจทก์ มี ผู้เสียหาย เบิกความ ว่า ขณะ นั้น รอ ให้ นาย อุดม สอน ขับ รถยนต์ อยู่ ใต้ ต้น ไม้ ริมถนน ลูกวิ่ง ไป บ้าน วังหิน จำเลย ขับรถจักรยานยนต์ ผ่าน หน้า ไป ห่าง ประมาณ 15 เมตร แล้ว กลับ รถ มา จอด ข้างผู้เสียหาย สอบถาม ถึง ทาง ที่ จะ ไป วัด ตา ล ระหว่าง พุด คุย กัน นั้น จำเลย ลง จาก รถ ล้วง อาวุธปืน ออก มาจาก กระเป๋ สะพายผ้า ร่ม สี ดำ จี๊ ที่ คอ ผู้เสียหาย พุด ชู้ มิให้ ร้อง แล้ว ถอด เอา สร้อยคอ และ กระเป๋า สตางค์ใน มือ ผู้เสียหาย ไป ฝ่าย จำเลย มี ตัว จำเลย และ นาง มยุรี ฤงเงิน ภริยา จำเลย เป็น พยาน เบิกความ ว่า วันเกิดเหตุ จำเลย อยู่ ที่ บ้านเห็นว่า ขณะ เกิดเหตุ เป็น เวลา กลางวัน มองเห็น กัน ได้ ชัดเจน จำเลย ขับรถจักรยานยนต์ ผ่าน ผู้เสียหาย ไป แล้ว กลับ รถ มา พุด คุย กับ ผู้เสียหายเป็น เวลา นาน พอสมควร ที่ ผู้เสียหาย จะ สังเกต และ จำ จำเลย ได้ เมื่อ ไปแจ้งความ ต่อ นาย ดาบตำรวจ ศิริ วชิรรัตกุล ที่ ป้อม ตำรวจ ตำบล บ้านกว้าง และ แจ้ง ต่อ ร้อยตำรวจเอก วิเชียร พรหมอุทัย พนักงานสอบสวน ผู้เสียหาย ก็ ยืนยัน ว่า จำ คนร้าย ได้ และ ระบุ รูปพรรณคนร้าย ตลอดจน เสื้อผ้า ที่ คนร้าย สวม ใส่ ไว้ โดย ละเอียด เจ้าพนักงานตำรวจ จับ จำเลย ได้ หลัง เกิดเหตุ เพียง 10 วัน เศษ ก่อน จับ จำเลย ได้เจ้าพนักงาน ตำรวจ ได้ นำ ภาพถ่าย นักโทษ มา ให้ ผู้เสียหาย ดู ผู้เสียหายว่า ไม่ใช่ คนร้าย ต่อมา ได้ นำ ภาพถ่าย จำเลย ใน ใบขับขี่ รถจักรยานยนต์มา ให้ ดู ผู้เสียหาย จึง บอก ว่า เป็น คนร้าย และ ขณะ ตรวจค้น บ้าน ของ จำเลยผู้เสียหาย ก็ ได้ ชี้ บอก ถึง กระเป๋า สะพายผ้า ร่ม สี ดำ และ เสื้อ ที่ จำเลยสวม ใส่ ใน วันเกิดเหตุ ตรง กับ ที่ แจ้ง

ความ ไว้ ตั้งแต่ แรก ให้ เจ้าพนักงานตำรวจ ยึด ไว้ เป็น ของกลาง เชื่อ ได้ว่า ผู้เสีย
หาย จำ จำเลย ได้ จริ่งพยานหลักฐาน โจทก์ ฟังได้ โดย ปราศจาก ข้อสงสัย ว่า
จำเลย ได้ ชิงทรัพย์ผู้เสียหาย ไป จริ่ง ตาม ฟ้อง พยาน ฐาน ที่อยู่ ของ จำเลย ไม่มี
น้ำหนักพอ ที่ จะ รับฟัง หักล้าง พยานโจทก์ ได้ ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง พิพากษาให้
ลงโทษ จำเลย ชอบแล้ว ฎีกา จำเลย ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-จารุณี ดันตยาคม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>